

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
לימור סון הר מלך
חנוך דב מלביצקי
מיכל מרים וולדיגר
אריאל קלנר
ניסים ואטורי
עמית הלוי

5372/25/פ

הצעת חוק לחיזוק ריבונותה ועצמאותה של מערכת הבריאות הישראלית ביחס לתקנות ארגון הבריאות העולמי, התשפ"ה-2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"ארגון הבריאות העולמי" – ארגון הבריאות העולמי (WHO - World Health Organization), הפועל כגורם מנחה ומתאם בתחום הבריאות לארגון האומות המאוחדות (UN);

"מסמכי ארגון הבריאות העולמי" – תקנות, תקנונים וכללים שהמדינות החברות בארגון הבריאות העולמי מחויבות להם, אם הן אישרו אותם או אם הן לא הודיעו על הסתייגותן מהם באופן רשמי.

סייגים לאישור של 2. מדינת ישראל לא תאשר את מסמכי ארגון הבריאות העולמי או שינויים בהם, ואם אישורה אינו נדרש – תסתייג מהם באופן רשמי, אם מתקיים במסמך או בשינוי אחד מאלה :
מסמכי ארגון הבריאות העולמי או של שינוי בהם

(1) פוגע ביכולת ממשלת ישראל או הכנסת להפעיל שיקול דעת עצמאי, לקבוע סדר יום לאומי, לקבל החלטות או לחוקק, לפי העניין, או ליישם או לאכוף החלטות או חקיקה לגבי אזרחים ישראלים או תושבי ישראל או לגבי שטחה הטריטוריאלי ;

(2) מטיל חובה על מדינת ישראל להעביר משאבים כספיים, רפואיים או אחרים לגורמי חוץ או למדינות, לנקוט או להימנע מלנקוט בפעולות שונות או לקבל או להימנע מהחלטות הנוגעות לאזרחיה או לתושביה של מדינת ישראל ;

(3) מטיל, או צפוי בסבירות גבוהה להטיל, גינוי, סנקציה או הגבלה על מדינת ישראל.

גיבוש עמדת המדינה 3. משרדי הממשלה העוסקים בגיבוש עמדת מדינת ישראל לעניין אישור מסמכי ארגון הבריאות העולמי או שינוי בהם, יגבשו את המלצתם בתוך 60 יום מהמועד שבו פורסמה טיוטת המסמכים לציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר שבו מפרסמת הממשלה יוזמות חקיקה, לשם קבלת הערות הציבור; הפרסום יכלול הסבר בעברית על המסמך או השינוי בו לעומת המצב הקיים, והערות הציבור יתבקשו בפרק זמן של 30 ימים ממועד הפרסום.

החלטה על אישור או הסתייגות 4. (א) לאחר חלוף המועד להגשת הערות הציבור יגישו משרדי הממשלה את המלצתם המגובשת כאמור בסעיף 3, לאישור הממשלה; העתק ההמלצות שהוגשו לממשלה יונח על שולחן הכנסת; הגשת ההמלצות והנחתן ייעשו יאוחר מ-60 יום לפני המועד האחרון שבו על מדינת ישראל למסור את עמדתה לארגון הבריאות העולמי.

(ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי לגרוע מכל הליך הנדרש לפי דין לעניין אישור תוקפו של מסמך כאמור אלא להוסיף עליו.

(ג) לא הוגשו המלצות במועד כאמור בסעיף קטן (א), או שהממשלה לא דנה בהמלצות עד ערב המועד האחרון שבו על מדינת ישראל למסור את עמדתה לארגון הבריאות העולמי, תהיה עמדת מדינת ישראל להתנגד למסמך או לשינוי בו או להסתייג מהם.

תחילה ותחולה 5. (א) תחילתו של חוק זה 14 יום מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה).

(ב) הוראות חוק זה יחולו גם על מסמכי ארגון הבריאות העולמי או שינוי בהם שביום התחילה טרם חלף המועד למסירת עמדת מדינת ישראל לגביהם או להסתייגות מהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרתו של חוק זה להגן על ריבונותה של מדינת ישראל בנוגע לשמירה על ביטחונם, שלומם, בריאותם וזכויות האדם והאזרח של אזרחיה ותושביה.

לאחרונה יזם ארגון הבריאות העולמי ניסוח אמנה בין-לאומית בנושא מניעת מגיפות ותיקון לתקנות הבריאות של הארגון משנת 2005 שלאורן הוא פועל.

נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ובכללם משרד הבריאות, משרד החוץ ומשרד המשפטים העוסקים בגיבוש עמדה לגבי השינויים האמורים מסרו לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת במהלך ישיבה שקיימה ביום ט"ו באייר התשפ"ד (23 במאי 2024), כי במטרה להגן על ריבונותה של המדינה ועצמאותה בקבלת החלטות בנוגע לבריאות אזרחיה ותושביה, על מדינת ישראל לשגר מסמך הסתייגות רשמי מהתקנות לארגון הבריאות העולמי עד ליום 31 במרץ 2025, וכן המליצו להעלות הסתייגויות למסמכים אלו בשלושה נושאים עיקריים:

1. מניעת פגיעה בריבונות ישראל, כדי להבטיח כי הדין הפנימי, לרבות מדיניות משרדי הממשלה והחלטותיהם, יגברו תמיד ;
 2. חשש מפגיעה בניהול העצמי של מערכת הבריאות הישראלית, ובכלל זה בתחומי רכש, אספקה, ניהול מלאי משאבים רפואיים, על מנת לייצר "שוויון בשירותים רפואיים" בין מדינות העולם ;
 3. הימנעות מהטלת חיוב על מדינת ישראל לתת מימון או משאבים לארגון הבריאות העולמי, למדינות אחרות או לגורמי חוץ.
- נציג משרד הבריאות הודיע בישיבה האמורה כי בכוונתו לפרסם את התקנות והשינויים בהן לשם קבלת הערות הציבור בטרם ניסוח עמדת המשרדים באשר להסתייגויות מהתקנות, ונציגת משרד החוץ הבהירה כי לאחר הפרסום לציבור תובא עמדת המשרדים כאמור לאישור הממשלה במנגנון מקביל הקיים לשם אישור אמנות בין-לאומיות.
- לאור העובדה כי ישראל מצויה במצב מלחמה מוצע לקבוע בחקיקה ראשית את המנגנון לאישור עמדת מדינת ישראל לגבי מסמכי ארגון הבריאות העולמי ושינוי בהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בטבת התשפ"ה (20.01.2025)